

西安市碑林区人民法院

刑事判决书

(2024) 陕 0103 刑初 XXX 号

公诉机关西安市碑林区人民检察院。

被告人李梦瑶，女，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省西安市碑林区 XX 路 XX 号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于 2024 年 7 月 17 日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年 7 月 24 日被逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。

西安市碑林区人民检察院以碑检刑诉〔2024〕XXX 号起诉书指控被告人李梦瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪，于 2024 年 8 月 20 日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院指派检察员 XXX 出庭支持公诉，被告人李梦瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。

西安市碑林区人民检察院指控：被告人李梦瑶受上线指使，持他人银行卡到 ATM 机取现。上线通过微信发送取款指令，李梦瑶取现后将现金交给指定人员，每笔获得 50 元报酬。2024 年 7 月 8 日至 7 月 15 日期间，李梦瑶在西安市碑林区、雁塔区多个 ATM 机累计取款人民币 200,000 元，获利 5000 元。经查，上述取款资金涉及电信诈骗案件 2 起。公诉机关认为，被告人李梦瑶的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。

被告人李梦瑶对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，2024年7月17日，被告人李梦瑶在西安市碑林区XX路XX号被公安机关抓获归案。到案后，被告人李梦瑶如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李梦瑶退缴违法所得人民币5000元。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：书证：户籍证明、银行开户记录、银行交易流水、扣押决定书、扣押清单等；电子数据：涉案银行卡取现记录电子数据、李梦瑶手机微信聊天记录、李梦瑶手机微信群信息；被告人供述与辩解：被告人李梦瑶的供述与辩解；其他证明材料：抓获经过、退缴违法所得收据等。

本院认为：被告人李梦瑶明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人李梦瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人李梦瑶到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李梦瑶自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李梦瑶已退缴违法所得，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人李梦瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以

前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024 年 7 月 16 日起至 2025 年 1 月 15 日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)

二、追缴被告人李梦瑶违法所得人民币五千元，上缴国库。

三、扣押在案的涉案银行卡一张、手机一部，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员 XXX

二〇二四年九月十日

(院印)